P U T U S A N

Nomor 1658/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Okvi Rinaldi alias Ovi;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lawet Dusun Beurami Desa Pya Tieng Kec Peukan Bada Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Place Blok A No. 3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1658/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1658/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1658/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Okvi Rinaldi Alias Ovi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa Okvi Rinaldi Alias Ovi dijatuhi pidana dengan pidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu seberat 10.000,- (sepuluh ribu) gram, atau 10 (sepuluh) kg;
   - 2 (dua) bungkus plastik kresek besar warna hitam;
   - 1 (satu) karung goni plastik warna putih;
   - 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna Dark Blue, dengan nomor kartu/sim card 08126786007 dan 083185552530, imei 1863628044683617, dan imei 2 83628044683609;
   - 1 (satu) unit HP Merk nokia warna hitam, dengan nomor kartu/simcard 081269017610, imei 1 359813350365352, dan imei 2 359813350365351;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit mobil rush warna silver No Pol BK 1875 ZM, beserta kunci kontak dan STNK Nomor 07551928 an, pemilik Suyanti (Nomor Registrasi BK 1796 ZF);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi Keluarga maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Okvi Rinaldi alias Ovi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan di depan Mall Yuki Simpang Raya Jalan Sisingamangaraja Kel Kota Matsum III Kec Kec Medan Kota, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cin warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.000,- (sepuluh ribu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum’at tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, pada saat tersangka sedang ngopi di Warkop Kota Banda Aceh terdakwa dihubungi oleh Masri (dalam lidik) yang intinya mengatakan “Ini ada kerjaan bawa bahan (sabu) ke Medan, mau gak “lalu terdakwa katakan “Boleh, bagaimana cara kerjanya, berapa upahnya “setelah itu Masri mengatakan “Nanti berangkat aja ke Langsa, sampai disana nanti sudah ada mobil dengan isinya (sabu) dan uang jalannya, selanjutnya dengar intruksi dari Masri “dan terdakwa mengatakan “Iya boleh “selanjutnya Masri mengatakan “Posisi dimana sekarang “kemudian terdakwa mengatakan “lagi di Warkop “kemudian Masri mengatakan “kesini aja warkop Ulele, aku juga lagi ngopi “ setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Warkop Ulele, sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa tiba di Warkop Elele bertemu dengan Masri, dalam pertemuan tersebut hanya sebentar saja karena sudah mau masuk magrib dan hanya membicarakan masalah upah kerja terdakwa membawa sabu tersebut ke Medan per bungkusnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu Masri mengatakan bahwa menunggu kabar kapan berangkatnya, selanjutnya setelah itu terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Masri dan mengatakan “persiapan untuk berangkat ke Langsa, kalau bisa sebelum siang sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berangkat, sebentar lagi aku kirim ongkos untuk barangkat ke Langsa “kemudian terdakwa langsung persiapan dan pergi ke Terminal Lungbata Banda Aceh mencari mobil yang berangkat ke Langsa, saat tiba di depan Terminal terdakwa mengambil uang di ATM untuk ongkos pergi ke Langsa, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju ke Langsa dengan menggunakan mobil Hiace, saat dalam perjalanan terdakwa dihubungi oleh Masri dan mengatakan supaya nanti turun di simpang Komodore Langsa, sampai di Simpang Komodore Langsa sekitar pukul 21.00 Wib, dan setelah terdakwa turun terdakwa singgah di Warkop Simpang Komodore dan menunggu perintah lebih lanjut dari Masri, selama terdakwa menunggu di Warkop Simpang Komodore terdakwa terus melakukan komunikasi dengan Masri, hingga pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 Wib, Masri menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa “Itu sudah ada mobil Rush warna silver dipinggir Jalan Besar sudah ada isinya, uang jalan dan HP Nokia warna hitam ada didalam mobil, nanti kalau sudah sampai Medan hubungi Masri “kemudian terdakwa langsung keluar dari Warkop dan melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil Rush warna silver BK 1875 ZM, parkir dipinggir Jalan Besar, setelah itu terdakwa langsung menuju ke mobil dan membuka mobil dalam keadaan hidup mesinnya melihat didekat porsneling ada 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju SPBU isi minyak dan membeli makanan dan minuman ringan selanjutnya langsung berangkat menuju ke Medan, sekitar pukul 04.30 Wib, saat terdakwa di daerah Tanjung Pura HP Nokia warna hitam berdering, kemudian terdakwa angkat dan orang yang menghubungi tersebut adalah yang akan menerima paket sabu mengatakan “Sudah sampai mana “lalu terdakwa mengatakan “sudah di Tanjung Pura “kemudian orang tersebut mengatakan “Kalau nanti sudah keluar Tol Helvet hubungi “selanjutnya pada sekitar pukul 05.30 Wib, saat keluar dari Tol Helvetia Medan terdakwa menghubungi penerima dan mengatakan “terdakwa sudah keluar Tol Helvet “lalu orang tersebut mengatakan “supaya menuju ke Mesjid Raya Jalan SM. Raja “kemudian terdakwa menggunakan Google Map menuju kearah Mesjid Raya Medan, dan sekitar pukul 06.00 Wib, saat tiba dipinggir Jalan Sisingamangaraja Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, tepat didepan Mall Yuki Simpang Raya datang mobil Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Bripka Alfhonso Napitupulu, Brigadir Andi Berginta Kaban, S.H., Brigadir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad Alfarizi, S.H., menghadang mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa berhenti dan kemudian saksi-saksi petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil dan langsung ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa bersama saksi-saksi melakukan pemeriksaan dimobil dari hasil pemeriksaan didalam bagasi belakang mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek besar warna hitam lapis dua yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu,

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan memperoleh sabu sabu tersebut dari Masri (dalam lidik)
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Okvi Rinaldi Alias Ovi berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 94 (sembilan puluh empat) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 3927/NNF/2023, tanggal 07 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Yudiatnis, ST dan Husnah Sari M. Tanjung, S.P.dserta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Okvi Rinaldi alias Ovi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Okvi Rinaldi alias Ovi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan di depan Mall Yuki Simpang Raya Jalan Sisingamangaraja Kel Kota Matsum III Kec Kec Medan Kota, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cin warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10.000,- (sepuluh ribu) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, pada saat tersangka sedang ngopi di Warkop Kota Banda Aceh terdakwa dihubungi oleh Masri (dalam lidik) yang intinya mengatakan "Ini ada kerjaan bawa bahan (sabu) ke Medan, mau gak "lalu terdakwa katakan "Boleh, bagaimana cara kerjanya, berapa upahnya "setelah itu Masri mengatakan "Nanti berangkat aja ke Langsa, sampai disana nanti sudah ada mobil dengan isinya (sabu) dan uang jalannya, selanjutnya dengar intruksi dari Masri "dan terdakwa mengatakan "Iya boleh "selanjutnya Masri mengatakan "Posisi dimana sekarang "kemudian terdakwa mengatakan "lagi di Warkop "kemudian Masri mengatakan "kesini aja warkop Ulele, aku juga lagi ngopi " setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Warkop Ulele, sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa tiba di Warkop Elele bertemu dengan Masri, dalam pertemuan tersebut hanya sebentar saja karena sudah mau masuk magrib dan hanya membicarakan masalah upah kerja terdakwa membawa sabu tersebut ke Medan per bungkusnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu Masri mengatakan bahwa menunggu kabar kapan berangkatnya, selanjutnya setelah itu terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Masri dan mengatakan "persiapan untuk berangkat ke Langsa, kalau bisa sebelum siang sudah berangkat, sebentar lagi aku kirim ongkos untuk barangkat ke Langsa "kemudian terdakwa langsung persiapan dan pergi ke Terminal Lungbata Banda Aceh mencari mobil yang berangkat ke Langsa, saat tiba di depan Terminal terdakwa mengambil uang di ATM untuk ongkos pergi ke Langsa, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa berangkat dari Banda Aceh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuju ke Langsa dengan menggunakan mobil Hiace, saat dalam perjalanan terdakwa dihubungi oleh Masri dan mengatakan supaya nanti turun di simpang Komodore Langsa, sampai di Simpang Komodore Langsa sekitar pukul 21.00 Wib, dan setelah terdakwa turun terdakwa singgah di Warkop Simpang Komodore dan menunggu perintah lebih lanjut dari Masri, selama terdakwa menunggu di Warkop Simpang Komodore terdakwa terus melakukan komunikasi dengan Masri, hingga pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 Wib, Masri menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa “Itu sudah ada mobil Rush warna silver dipinggir Jalan Besar sudah ada isinya, uang jalan dan HP Nokia warna hitam ada didalam mobil, nanti kalau sudah sampai Medan hubungi Masri “kemudian terdakwa langsung keluar dari Warkop dan melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil Rush warna silver BK 1875 ZM, parkir dipinggir Jalan Besar, setelah itu terdakwa langsung menuju ke mobil dan membuka mobil dalam keadaan hidup mesinnya melihat didekat porsneling ada 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju SPBU isi minyak dan membeli makanan dan minuman ringan selanjutnya langsung berangkat menuju ke Medan, sekitar pukul 04.30 Wib, saat terdakwa di daerah Tanjung Pura HP Nokia warna hitam berdering, kemudian terdakwa angkat dan orang yang menghubungi tersebut adalah yang akan menerima paket sabu mengatakan “Sudah sampai mana “lalu terdakwa mengatakan “sudah di Tanjung Pura “kemudian orang tersebut mengatakan “Kalau nanti sudah keluar Tol Helvet hubungi “selanjutnya pada sekitar pukul 05.30 Wib, saat keluar dari Tol Helvetia Medan terdakwa menghubungi penerima dan mengatakan “terdakwa sudah keluar Tol Helvet “lalu orang tersebut mengatakan “supaya menuju ke Mesjid Raya Jalan SM. Raja “kemudian terdakwa menggunakan Google Map menuju kearah Mesjid Raya Medan, dan sekitar pukul 06.00 Wib, saat tiba dipinggir Jalan Sisingamangaraja Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, tepat didepan Mall Yuki Simpang Raya datang mobil Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Bripka Alfhonso Napitupulu, Brigadir Andi Berginta Kaban, S.H., Brigadir Muhammad Alfarizi, S.H., menghadang mobil terdakwa, selanjutnya terdakwa berhenti dan kemudian saksi-saksi petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil dan langsung ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa bersama saksi-saksi melakukan pemeriksaan dimobil dari hasil pemeriksaan didalam bagasi belakang mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek besar warna hitam lapis dua yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu,

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan memperoleh sabu sabu tersebut dari Masri (dalam lidik)
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Okvi Rinaldi Alias Ovi berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 94 (sembilan puluh empat) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 3927/NNF/2023, tanggal 07 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Yudiatnis, ST dan Husnah Sari M. Tanjung, S.P.dserta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Okvi Rinaldi alias Ovi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Alfhosyo Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Andi Berginta Kaban, S.H., dan saudara Muhammad Alfarizi, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di Pinggir Jalan Sisingamangaraja Kel Kota Matsum III Kec Medan Kota tepatnya di depan Mall Yuki Simpang Raya;
   - Bahwa saat Saksi bersama dengan saksi Andi Berginta Kaban, S.H., dan saudara Muhammad Alfarizi, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu seberat 10.000,- (sepuluh ribu) gram, 2 (dua) bungkus plastik kresek besar warna hitam, 1 (satu) karung goni plastik warna putih, 1 (satu) unit mobil rush warna silver No Pol BK 1875 ZM, beserta kunci kontak dan STNK Nomor 07551928 an, pemilik Suyanti (Nomor Registrasi BK 1796 ZF), 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna Dark Blue, dengan nomor kartu/sim card 08126786007 dan 083185552530, imei 1863628044683617, dan imei 2 83628044683609, 1 (satu) unit HP Merk nokia warna hitam, dengan nomor kartu/simcard 081269017610, imei 1 359813350365352, dan imei 2 359813350365351.
   - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama saudara Masri;
   - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;
   - Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
   - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Andi Berginta Kaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Alfhosyo Napitupulu dan saudara Muhammad Alfarizi, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wib di Pinggir Jalan Sisingamangaraja Kel Kota Matsum III Kec Medan Kota tepatnya di depan Mall Yuki Simpang Raya;

- Bahwa saat Saksi bersama dengan saksi Alfhosyo Napitupulu dan saudara Muhammad Alfarizi, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu seberat 10.000,- (sepuluh ribu) gram, 2 (dua) bungkus plastik kresek besar warna hitam, 1 (satu) karung goni plastik warna putih, 1 (satu) unit mobil rush warna silver No Pol BK 1875 ZM, beserta kunci kontak dan STNK Nomor 07551928 an, pemilik Suyanti (Nomor Registrasi BK 1796 ZF), 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna Dark Blue, dengan nomor kartu/sim card 08126786007 dan 083185552530, imei 1863628044683617, dan imei 2 83628044683609, 1 (satu) unit HP Merk nokia warna hitam, dengan nomor kartu/simcard 081269017610, imei 1 359813350365352, dan imei 2 359813350365351.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama saudara Masri;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut yang ditandatangani oleh AKP M. Abdi Harahap NRP. 77100470 selaku Penyidik pada Reserse Narkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.000 (sepuluh ribu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 94 (sembilan puluh empat) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3927/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 100 (seratus) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda Sumut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Sisingamangaraja Kel Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota tepatnya di depan Mall Yuki Simpang Raya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang ngopi di Warkop Kota Banda Aceh Terdakwa dihubungi oleh saudara Masri yang intinya mengatakan "Ini ada kerjaan bawa bahan sabu ke Medan, mau gak" lalu Terdakwa katakan "Boleh, bagaimana cara kerjanya, berapa upahnya" setelah itu saudara Masri mengatakan "Nanti berangkat aja ke Langsa, sampai disana nanti sudah ada mobil dengan isinya sabu dan uang jalannya;
- Bahwa setelah mendengar instruksi dari saudara Masri tersebut Terdakwa mengatakan "Iya boleh" selanjutnya saudara Masri mengatakan "Posisi dimana sekarang" kemudian Terdakwa mengatakan "lagi di Warkop" kemudian saudara Masri mengatakan "kesini aja warkop Ulele, aku juga lagi ngopi" setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Warkop Ulele, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa tiba di Warkop Elele bertemu dengan saudara Masri, dalam pertemuan tersebut hanya sebentar saja karena sudah mau masuk magrib dan hanya membicarakan masalah upah kerja Terdakwa membawa sabu tersebut ke Medan per bungkusnya sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu saudara Masri mengatakan bahwa menunggu kabar kapan berangkatnya, selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang kerumah

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Masri dan mengatakan "persiapan untuk berangkat ke Langsa, kalau bisa sebelum siang sudah berangkat, sebentar lagi aku kirim ongkos untuk berangkat ke Langsa", kemudian Terdakwa langsung persiapan dan pergi ke Terminal Lungbata Banda Aceh mencari mobil yang berangkat ke Langsa, saat tiba di depan Terminal Terdakwa mengambil uang di ATM untuk ongkos pergi ke Langsa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju ke Langsa dengan menggunakan mobil Hiace, saat dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh saudara Masri dan mengatakan supaya nanti turun di simpang Komodore Langsa, sampai di Simpang Komodore Langsa sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa lalu Terdakwa turun singgah di Warkop Simpang Komodore dan menunggu perintah lebih lanjut dari saudara Masri, selama Terdakwa menunggu di Warkop Simpang Komodore Terdakwa terus melakukan komunikasi dengan saudara Masri, hingga pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, saudara Masri menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa "Itu sudah ada mobil Rush warna silver dipinggir Jalan Besar sudah ada isinya, uang jalan dan HP Nokia warna hitam ada didalam mobil, nanti kalau sudah sampai Medan hubungi saudara Masri" kemudian Terdakwa langsung keluar dari Warkop dan melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil Rush warna silver BK 1875 ZM, parkir dipinggir Jalan Besar, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke mobil dan membuka mobil dalam keadaan hidup mesinnya melihat didekat porsneling ada 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU isi minyak dan membeli makanan dan minuman ringan selanjutnya langsung berangkat menuju ke Medan, sekitar pukul 04.30 WIB, saat Terdakwa di daerah Tanjung Pura HP Nokia warna hitam berdering, kemudian Terdakwa angkat dan orang yang menghubungi tersebut adalah yang akan menerima paket sabu mengatakan "Sudah sampai mana "lalu Terdakwa mengatakan "sudah di Tanjung Pura "kemudian orang tersebut mengatakan "Kalau nanti sudah keluar Tol Helvet hubungi";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 05.30 WIB, saat keluar dari Tol Helvetia Medan Terdakwa menghubungi penerima dan mengatakan "Terdakwa sudah keluar Tol Helvet" lalu orang tersebut mengatakan "supaya menuju ke Mesjid Raya Jalan SM. Raja" kemudian Terdakwa menggunakan Google Map menuju kearah Mesjid Raya Medan, dan sekitar pukul 06.00 WIB, saat tiba dipinggir Jalan Sisingamangaraja Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, tepat didepan Mall Yuki Simpang Raya datang mobil Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Bripka Alfhonso Napitupulu, Brigadir Andi Berginta Kaban, S.H., Brigadir Muhammad Alfarizi, S.H., menghadang mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti dan kemudian petugas polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil dan langsung ditangkap dan diamankan, selanjutnya petugas polisi melakukan pemeriksaan dimobil dari hasil pemeriksaan didalam bagasi belakang mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek besar warna hitam lapis dua yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas polisi berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat brutto 4, 14 (empat koma empat belas) gram dan berat netto 3,65 (tiga koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik kli transparan yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) gram berat netto 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam, No IMEI 1: 864798040068037, No IMEI 2: 864798040068029, No simcard 083867247154;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama saudara Masri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 10.000,- (sepuluh ribu) gram, atau 10 (sepuluh) kg;
2. 2 (dua) bungkus plastik kresek besar warna hitam;
3. 1 (satu) karung goni plastik warna putih;
4. 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna Dark Blue, dengan nomor kartu/sim card 08126786007 dan 083185552530, imei 1863628044683617, dan imei 2 83628044683609;
5. 1 (satu) unit HP Merk nokia warna hitam, dengan nomor kartu/simcard 081269017610, imei 1 359813350365352, dan imei 2 359813350365351;
6. 1 (satu) unit mobil Rush warna silver No Pol BK 1875 ZM, beserta kunci kontak dan STNK Nomor 07551928 an, pemilik Suyanti (Nomor Registrasi BK 1796 ZF);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Sisingamangaraja Kel Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota tepatnya di depan Mall Yuki Simpang Raya Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang ngopi di Warkop Kota Banda Aceh dihubungi oleh saudara Masri yang menawarkan pekerjaan untuk mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu ke Medan, kemudian saudara Masri menyuruh Terdakwa menuju ke warkop Ulele setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Warkop Ulele dan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa tiba di Warkop Elele bertemu dengan saudara Masri, dalam pertemuan tersebut dbicarakan masalah upah kerja Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke Medan per bungkusnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu saudara Masri mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu kabar kapan berangkatnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Masri dan mengatakan untuk persiapan untuk berangkat ke Langsa lalu Terdakwa langsung persiapan dan pergi ke Terminal Lungbata Banda Aceh mencari mobil yang berangkat ke Langsa, saat tiba di depan Terminal selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju ke Langsa dengan menggunakan mobil Hiace, saat dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara Masri dan mengatakan supaya nanti turun di simpang Komodore Langsa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Komodore Langsa kemudian Terdakwa turun dan singgah di Warkop Simpang Komodore sambil menunggu perintah lebih lanjut dari saudara Masri;
- Bahwa selama menunggu di Warkop Simpang Komodore Terdakwa terus melakukan komunikasi dengan saudara Masri, hingga pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, saudara Masri menghubungi Terdakwa dan memberitahu untuk menggunakan 1 (satu) unit mobil Rush warna silver BK 1875 ZM dipinggir Jalan Besar yang didalam mobil tersebut terdapat paket sabu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke mobil dan membuka mobil dalam keadaan hidup mesinnya melihat didekat porsneling ada 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU isi minyak dan membeli makanan dan minuman ringan selanjutnya langsung berangkat menuju ke Medan;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB, saat Terdakwa di daerah Tanjung Pura HP Nokia warna hitam berdering, kemudian Terdakwa angkat dan orang yang menghubungi tersebut adalah yang akan menerima paket sabu yang mengatakan “Kalau nanti sudah keluar Tol Helvet hubungi“;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 05.30 WIB, saat keluar dari Tol Helvetia Medan Terdakwa menghubungi penerima paket sabu dan orang tersebut mengatakan “supaya menuju ke Mesjid Raya Jalan SM. Raja” kemudian Terdakwa menggunakan Google Map menuju ke arah Mesjid Raya Medan, dan sekitar pukul 06.00 WIB saat Terdakwa tiba dipinggir Jalan Sisingamangaraja Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, tepat didepan Mall Yuki Simpang Raya datang mobil Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Bripka Alfhonso Napitupulu, Brigadir Andi Berginta Kaban, S.H., Brigadir Muhammad Alfarizi, S.H., menghadang mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti dan kemudian saksi-saksi petugas polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil dan langsung ditangkap dan diamankan, selanjutnya petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda Sumut melakukan pemeriksaan dimobil dan dari hasil pemeriksaan didalam bagasi belakang mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek besar warna hitam lapis dua yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti paket sabu yang ditemukan diperoleh dari saudara Masri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut yang ditandatangani oleh AKP M. Abdi Harahap NRP. 77100470 selaku Penyidik pada Reserse Narkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 94 (sembilan puluh empat) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3927/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 100 (seratus) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Okvi Rinaldi alias Ovi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang ngopi di Warkop Kota Banda Aceh dihubungi oleh saudara Masri yang menawarkan pekerjaan untuk mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu ke Medan, kemudian saudara Masri menyuruh Terdakwa menuju ke warkop Ulele;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Warkop Ulele dan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa tiba di Warkop Elele bertemu dengan saudara Masri, dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah upah kerja Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ke Medan per bungkusnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu saudara Masri mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu kabar kapan berangkatnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudara Masri dan mengatakan untuk persiapan untuk berangkat ke Langsa, selanjutnya Terdakwa langsung persiapan dan pergi ke Terminal Lungbata Banda Aceh mencari mobil yang berangkat ke Langsa dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari terminal Lungbata Banda Aceh menuju ke Langsa menggunakan mobil Hiace, dimana dalam perjalanan menuju Langsa Terdakwa dihubungi oleh saudara Masri yang mengatakan supaya nanti Terdakwa turun di simpang Komodore Langsa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Simpang Komodore Langsa kemudian Terdakwa turun dan singgah di Warkop Simpang Komodore sambil menunggu perintah lebih lanjut dari saudara Masri dan selama menunggu di Warkop Simpang Komodore Terdakwa terus melakukan komunikasi dengan saudara Masri, hingga pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 03.00 WIB,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara Masri menghubungi Terdakwa memberitahu untuk menggunakan 1 (satu) unit mobil Rush warna silver BK 1875 ZM yang terletak dipinggir Jalan Besar dimana dalam mobil tersebut terdapat paket sabu, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke mobil Rush yang dimaksud oleh saudara Masri dan membuka mobil tersebut yang saat itu dalam keadaan hidup mesinnya Terdakwa melihat didekat porsneling ada 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU untuk mengisi minyak dan membeli makanan dan minuman ringan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Medan;

- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB, saat Terdakwa berada di daerah Tanjung Pura ada panggilan masuk ke HP Nokia warna hitam, kemudian Terdakwa mengangkat telpon tersebut dan orang yang menghubungi tersebut adalah orang yang akan menerima paket sabu mengatakan “Kalau nanti sudah keluar Tol Helvet hubungi“;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 05.30 WIB, saat Terdakwa keluar dari Tol Helvetia Medan, Terdakwa menghubungi penerima paket sabu dan orang tersebut mengatakan “supaya menuju ke Mesjid Raya Jalan SM. Raja” kemudian Terdakwa menggunakan Google Map menuju ke arah Mesjid Raya Medan, hingga sekitar pukul 06.00 WIB saat Terdakwa tiba dipinggir Jalan Sisingamangaraja Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, tepat didepan Mall Yuki Simpang Raya datang mobil Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut yakni saksi Bripka Alfhonso Napitupulu, Brigadir Andi Berginta Kaban, S.H., Brigadir Muhammad Alfarizi, S.H., menghadang mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti dan kemudian saksi-saksi petugas polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil dan langsung ditangkap dan diamankan, selanjutnya petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda Sumut melakukan pemeriksaan dalam mobil dan dari hasil pemeriksaan didalam bagasi belakang mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek besar warna hitam lapis dua yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Rush warna silver BK 1875 ZM berisikan 1 (satu) bungkus plastik kresek besar warna hitam lapis dua yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dari Langsa menuju Medan atas perintah atau suruhan saudara Masri dengan dijanjikan upah pada Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bungkus paket sabu, yang rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa serahkan pada seseorang di Medan dimana ditangah perjalanan dari Langsa menuju Medan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui HP Nokia warna hitam serta mengarahkan Terdakwa untuk menuju Masjid Raya Medan namun sebelum Terdakwa sampai di Masjid Raya Medan tepatnya saat Terdakwa sampai di dipinggir Jalan Sisingamangaraja Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, tepat didepan Mall Yuki Simpang Raya datang mobil Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3927/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 100 (seratus) gram, yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang akan diantar oleh Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam Undang Undang Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Rush warna silver BK 1875 ZM berisikan 1 (satu) bungkus plastik kresek besar warna hitam lapis dua yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dari Langsa menuju Medan atas perintah atau suruhan saudara Masri dengan dijanjikan upah pada Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bungkus paket sabu, yang rencananya paket sabu tersebut akan Terdakwa serahkan pada seseorang di Medan dimana ditangah perjalanan dari Langsa menuju Medan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui HP Nokia warna hitam serta mengarahkan Terdakwa untuk menuju Masjid Raya Medan namun sebelum Terdakwa sampai di Masjid Raya Medan tepatnya saat Terdakwa sampai di dipinggir Jalan Sisingamangaraja Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, tepat didepan Mall Yuki Simpang Raya datang mobil Petugas Kepolisian Dari Dit Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut yang ditandatangani oleh AKP M. Abdi Harahap NRP. 77100470 selaku Penyidik pada Reserse Narkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 94 (sembilan puluh empat) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa paket narkotika golongan I yang akan diantar Terdakwa dari Langsa menuju Medan atas suruhan atau perintah saudara Masri adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat keseluruhannya adalah 10.000 (sepuluh ribu) gram atau melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur keempat ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan, sehingga dengan demikian unsur keempat ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi Keluarga maupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 10.000,- (sepuluh ribu) gram, atau 10 (sepuluh) kg, 2 (dua) bungkus plastik kresek besar warna hitam, 1 (satu) karung goni plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna Dark Blue, dengan nomor kartu/sim card 08126786007 dan 083185552530, imei 1863628044683617, dan imei 2 83628044683609 dan 1 (satu) unit HP Merk nokia warna hitam, dengan nomor kartu/simcard 081269017610, imei 1 359813350365352, dan imei 2 359813350365351, oleh karena terbukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan barang yang dilarang diedarkan serta diperjualbelikan secara bebas serta barang bukti yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga untuk menghindari adanya penyaahgunaan terhadap barang bukti tersebut serta agar barang bukti tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana narkotika, maka barang-barang bukti tersebut, harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Rush warna silver No Pol BK 1875 ZM, beserta kunci kontak dan STNK Nomor 07551928 an, pemilik Suyanti (Nomor Registrasi BK 1796 ZF), oleh karena terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu sebagai alat ransportasi untuk membawa paket narkotika jenis sabu dari langsa menuju Medan dimana barang bukti ini memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan dapat Terdakwa merusak dan membahayakan mentalitas generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Okvi Rinaldi alias Ovi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 10 (sepuluh) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 10.000,- (sepuluh ribu) gram, atau 10 (sepuluh) kg;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) bungkus plastik kresek besar warna hitam;
- 1 (satu) karung goni plastik warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna Dark Blue, dengan nomor kartu/sim card 08126786007 dan 083185552530, imei 1863628044683617, dan imei 2 83628044683609;
- 1 (satu) unit HP Merk nokia warna hitam, dengan nomor kartu/simcard 081269017610, imei 1 359813350365352, dan imei 2 359813350365351;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Rush warna silver No Pol BK 1875 ZM, beserta kunci kontak dan STNK Nomor 07551928 an, pemilik Suyanti (Nomor Registrasi BK 1796 ZF), **dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa,** tanggal **28 November 2023,** oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **29 November 2023,** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui persidangan secara Video Teleconference

Hakim Anggota,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)